

N. R.G. 5828/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Susanna Terni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5828/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. UBEZIO MARCO, elettivamente domiciliata; in VIA PETRARCA, 13 20123 MILANO presso il difensore avv. UBEZIO MARCO;

ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. MAZZOCCHI DANIELA e dell'avv. GURRERA LELIO (*C.F._3*) VIA G. ARIMONDI, 2Q 90143 PALERMO; , elettivamente domiciliata in VIA L. MANARA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. MAZZOCCHI DANIELA;

Parte_2 (C.F. *C.F._4*), con il patrocinio dell'avv. IACONA DONATELLA , elettivamente domiciliata in VIA GOFFREDO MAMELI, 20 20129 MILANO presso il difensore avv. IACONA DONATELLA

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 22 dicembre 2022

FATTO E DIRITTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* conveniva in giudizio avanti questo Tribunale le sorelle *Controparte_1* e *Parte_2* chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria del patrimonio dalla madre *Persona_1* deceduta *ab intestato* il 3 luglio 2016 a San Donato Milanese, patrimonio consistente nella quota pari a 2/3 di due immobili sito a Palermo via Belgio 91, cioè appartamento con cantina ed autorimessa (al catasto fabbricati foglio 29, mappale 1185 sub.5 e mappale 1046 sub 29), assumendo che non era più in grado di sostenere le spese, di sua spettanza, relative all'immobile.

Chiedeva che, ove non fosse stata accertata la divisibilità del cespite in tre quote di uguale valore, ne venisse disposta la vendita con ripartizione del ricavato in tre quote uguali.

Instauratosi il contraddittorio, con separate comparse di riposta si costituivano in giudizio *Parte_2* [...] in persona dell'amministratore di sostegno e *Controparte_1* non opponendosi entrambe alla domanda di scioglimento dell'asse ereditario, chiedendo quest'ultima, in via riconvenzionale, che *Pt_2* e *Parte_1* conferissero in collazione alla massa ereditaria le somme ricevute in vita dalla madre, pari per l'attrice ad euro 165.050,00 e per la convenuta *Parte_2* [...] ad euro 33.000, come meglio indicato in comparsa; inoltre che venisse accertato e dichiarato il proprio credito per la somma di euro 22.450 nei confronti della *de cuius*, quello di euro 15.000 (11.500 + euro 3.500 per l'estinzione di mutuo gravante su immobile sito a Milano via Tertulliano n.37) nei confronti della sorella *Parte_2* ..

Quindi, depositate le memorie ex art.183 VI comma cpc, ammessa CTU, la causa era posta in decisione sulle conclusioni come precisate all'udienza di trattazione scritta del 22.12.2022 previa concessione dei termini ex art.190 cpc..

*** **

L'attrice e le convenute, eredi della madre *Persona_1* chiedono lo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile sito a Palermo via Belgio n.91 di proprietà di quest'ultima, dando atto che il box dedotto in citazione come facente parte dell'asse ereditario è stato venduto.

A seguito della successione della madre attrice e convenute sono divenute comproprietarie per la quota di 1/3 ciascuno di detto immobile.

Devesi osservare che la domanda di attribuzione delle quote di proprietà delle coeredi da parte della convenuta **Controparte_1**, che in tal modo diventerebbe piena proprietaria dell'intero cespite, risulta ammissibile e può essere accolta. Ciò in quanto la vendita dell'immobile costituisce *l'extrema ratio* per lo scioglimento della comunione, qualora nessuno dei condividenti possa o voglia giovare della facoltà di attribuzione, con i conseguenti addebiti.¹

Devesi inoltre evidenziare che la domanda di attribuzione riguardando una *“mera modalità di attuazione della divisione..non ha natura negoziale e si risolve nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato di comunione , come tale formulabile anche in appello”*² Inoltre , a prescindere dalla considerazione che nessuna delle altre coeredi ha formulato richiesta di attribuzione del cespite caduto in comunione, contestando solo l'entità del conguaglio monetario indicato da **Controparte_1**, quest'ultima nell'atto di citazione si è riservata il diritto di chiedere l'attribuzione dell'intero immobile.

Controparte_1 chiede che la somma che dovrebbe corrispondere alla coerede **Parte_2** [...] a titolo di conguaglio sia compensata con il proprio credito per la somma di euro 33.000.

Sul punto devesi però osservare che *“l'obbligazione di versare il conguaglio, benché non condizioni sinallagmaticamente il trasferimento (nel detto senso e cioè, se non altro, che questo rimane svincolato dall'adempimento di quella e non si verifica soltanto al momento in cui quella è adempiuta), costituisce parte integrante del nuovo assetto di interessi disegnato in via costitutiva dall'assegnazione dell'unico bene.... tanto da potersi atteggiare, in funzione perequativa delle situazioni patrimoniali delle parti modificate dalla sentenza, a corrispettivo del riconoscimento della proprietà piena ed esclusiva del bene in capo all'assegnatario (se così, dell'intero).. Se ne deduce che neppure in tal caso può predicarsi l'operatività esecutiva - e quindi la consistenza non anche, rectius, del trasferimento a lui delle quote ideali del bene eccedenti la sua, in modo da costituirlo - con la concentrazione di tutte le quote in capo a lui - unico proprietario di tutte le quote prima esistenti e, di titolo esecutivo del provvedimento che lo preveda - di un obbligo di pagamento a fronte di un trasferimento di diritti - il quale ne costituirebbe la causa o giustificazione anche dal punto di vista teleologico - che ancora non si è verificato, dipendente come è quest'ultimo appunto dal passaggio in giudicato della sentenza di*

¹ Cass.320/82

² Cass.119/08

*scioglimento della divisione: infatti, soltanto quest'ultima - e per di più solo al momento della sua definitività: (Cass. Sez. U. 4059/10, cit). - dà luogo, facendo cessare lo stato di indivisione, ad un mutato assetto dei cespiti dei condividenti.. ..va allora escluso che, nella sentenza di scioglimento della comunione mediante assegnazione ai sensi dell'art. 720 cod. civ. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo possa integrare - si badi, di per sé solo considerato - una condanna suscettibile di esecuzione provvisoria e, quindi, essere azionato come titolo esecutivo prima della definitività dell'assegnazione in dipendenza del passaggio in giudicato della relativa statuizione.*³

Pertanto, posto che prima del passaggio in giudicato della sentenza il diritto al pagamento del conguaglio non può essere azionato, non è possibile compensare la ragione creditoria che la convenuta assume vantare nei confronti della coerede con la somma che deve corrispondere a detto titolo.

Posto peraltro che non è possibile una domanda di attribuzione “condizionata” alla compensazione dei crediti, deve essere sciolta la comunione mediante attribuzione a **Controparte_2** delle quote, pari a 2/3 dell’immobile sito a Palermo via Belgio con cantina di proprietà delle coeredi, con obbligo di pagamento del conguaglio a favore delle altre condividenti della somma, per ciascuna, di euro 52.000, secondo la relazione peritale predisposta dal CTU Architetto **Per_2**, le cui conclusioni sono da condividere pienamente in quanto suffragate da coerenti e logiche motivazioni.

Ai sensi dell’art. 2834 c.c. sulle quote di immobile assegnate alla convenuta è iscritta ipoteca legale a garanzia del pagamento del conguaglio a favore delle comproprietarie.

Dunque la domanda svolta dalla convenuta **Controparte_1** ed avente ad oggetto la condanna dell’altra convenuta **Parte_2** al pagamento della somma di euro 33.000, mediante compensazione con il proprio credito, non può trovare ingresso nell’odierno giudizio avente ad oggetto la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti della madre.

La convenuta **Controparte_1** ha chiesto che sia conferita alla massa ereditaria la somma di denaro di cui la *de cuius* era debitrice nei propri confronti, pari ad euro 22.450,00, credito non contestato dalle altre coeredi. Pertanto attrice e la convenuta **Parte_3** devono essere condannate al pagamento, ciascuna, della somma di euro 7.843, pari cioè ad 1/3 del credito vantato dalla coerede, a favore di quest’ultima.⁴

³ Cass.2537/19

⁴ Ai sensi dell’art 752. C.c (Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi). *I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.*

La convenuta **Controparte_2** ha chiesto, inoltre, che siano portate in collazione le somme di danaro che sarebbero state conferite dalla madre a favore delle coeredi.

L'attrice ha contestato l'idoneità probatoria degli estratti di conto corrente bancario prodotti dalla convenuta unitamente alla comparsa di costituzione, in quanto privi della dichiarazione di conformità della **CP_3** Trattasi di estratti di conto corrente bancario n.000 300359803 acceso presso [...] **Org_1** via Ausonia, cointestato alla *de cuius* e alla stessa convenuta **Controparte_1**

Sul punto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità *“la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto. Orbene, tale presunzione dà vita soltanto all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa”*⁵

Devesi osservare che tutte le parti sostengono che il conto era alimentato esclusivamente dalla *de cuius*, tramite accredito della pensione, cosicché risulta superata la presunzione di contitolarità del conto.

Ciò posto con la memoria ex art.183 VI comma cpc **Controparte_1** ha prodotto gli estratti conto dal 2013 al 2019 (doc. n.20), nonché ordini di bonifico in copia conforme emessi a favore di **Parte_1** dal 29.11.2013 al 1.7.2016 (doc.n.26). Risulta pertanto la prova di bonifici eseguiti per la somma di euro 89.100 (euro 1650 x 54). Devesi peraltro evidenziare che il conto corrente n.012/2450664/02 **Organizzazione_2** di Caravaggio (doc.n.18 attrice), dove sono state accreditati i bonifici, risulta cointestato (anch'esso) alla attrice e alla *de cuius*. Pertanto in forza della presunzione di contitolarità del conto **Parte_1** è tenuta a conferire in collazione la minore somma di euro **44.550** (euro 89.100/2).

Non risulta infatti provato l'assunto attoreo secondo cui detti bonifici sarebbero stati effettuati dalla *de cuius* per pagare le spese a favore della badante dell'altra coerede **Parte_3**, come indicato a titolo di causale nell'ordine di bonifico; l'attrice si è limitata a produrre scritture di formazione unilaterali, che proverebbero gli importi che sarebbero stati corrisposti alla badante della sorella **Pt_2** nonché le spese mediche sostenute, documenti di per sé del tutto privi di qualsivoglia idoneità probatoria.(doc.nn.7-16 parte attrice).

⁵ Cass.809/14;

Risulta altresì provata la corresponsione della somma complessiva di euro 34.000 dalla *de cuius* a favore di *Parte_2*, avendo la convenuta *Controparte_1* depositato copia conforme di tre bonifici per la somma complessiva di euro 11.000 (doc.n.24), di quello per la somma di euro 23.000 per “*decurtazione del mutuo*”(doc.n.25), tutti ordini di bonifico dal conto corrente n.300359803 cointestato alla *de cuius* e alla stessa convenuta *Controparte_1*.

Parte_2 è tenuta a corrispondere alla massa ereditaria la somma di euro 34.000; *Parte_1* [...] quella di euro 44.550.

Pertanto, tenuto conto delle rispettive poste creditorie, *Parte_1* deve corrispondere a *Parte_3* quella di euro 3.550 (euro 14.850-11.300) e a *Controparte_1* quella di euro 14.850. *Parte_2* è tenuta a corrispondere a *Controparte_1* la somma di euro 11.300.

Tenuto conto degli ulteriori importi che *Parte_1* e *Parte_2* devono corrispondere a *Controparte_1*, in forza del credito vantato da quest’ultima nei confronti della madre, pari per ciascuna ad euro 7.843, consegue che: *Parte_1* è tenuta a corrispondere a *CP_1* [...] la somma di euro 22.693, *Parte_2* è tenuta a corrispondere a *CP_1* [...] la somma di euro 19.143

Sugli importi così liquidati decorrono gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda e fino al soddisfo effettivo.

Residuano infine da dividere tra attrice e convenute i beni mobili, costituiti da gioielli una pelliccia, come elencati dal CTU Architetto *Per_2* e di seguito elencati

- 1 pelliccia visone taglia media marrone in ottime condizioni (valore periziato € **2.250**) (1D)
- 1 anello in oro giallo e argento con zaffiro (valutato € **1.500**); (1A)
- 1 anello in oro con smeraldo sintetico e povè di diamanti (valutato € **1.500**); (2A)
- 1 paio di orecchini in oro bianco con perle naturali scaramazze e sei diamanti taglio brillante (valutato € **2.800**); (3A)
- 1 anello oro con brillanti (valutato € **600**) (1);
- 1 spilla nodo giallo (valutato € **460**) (2);
- 1 collana con oro giallo con pendolo, ciondolo in smalto e oro (valutato € **670**) (3);
- 1 bracciale in oro giallo con rubini centrali n. 3 (valutato € **640**) (4);
- 1 anello in oro giallo (valutato € **380**) (5);
- 1 paio di orecchini in oro giallo con perle (non ha valore) (6);
- 1 paio di orecchini in oro giallo con perle (valutato € **280**) (7);
- 1 spilla nodo d'amore in oro giallo smaltato (valutato € **480**) (8);
- 3 spille in argento con rubino, uno zaffiro e 2 pietre colorate (senza valore) (10);
- 1 spilla con pietre (perline) in oro giallo (n. 6 perline) (valutato € **180**) (11);
- 1 bracciale in oro giallo e n. 5 perline (valutato € **200**) (12);
- 2 orecchini in metallo sconosciuto e due pietre (forse zinconi) (senza valore) (13)
- 1 spilla in metallo sconosciuto (forse oro) di colore giallo con pietra centrale (senza valore) (14);
- 1 orologio donna *Parte_4* in oro con cinturino in pelle (valutato € **600**) (15)

Ritiene questo Giudice di procedere alla attribuzione alle parti dei lotti come di seguito elaborati, lotti di valore e composizione omogeneo:

1° [...]

Parte_5 (1D)	€ 2.250,00
ANELLO (2A)	€ 1.500,00
Parte_6 (12)	€ 200,00
Parte_7 (11)	€ 180,00
Parte_8	€ 53,34
TOTALE	€ 4.183,34

2° [...]

Parte_9 3A)	€ 2.800,00
Pt_10 (8)	€ 490,00
ANELLO (4)	€ 640,00
ORECCHINI (7)	€ 280,00
CONGUAGLIO A Pt_11 DEL Pt_5 1	- 26,67
TOTALE	€ 4.183,33

3° Pt_12

[...] (1A)	€ 1.500,00
OROLOGIO (15)	€ 600,00
COLLANA (3)	€ 670,00
ANELLO (1)	€ 600,00
Pt_10 (2)	€ 460,00
ANELLO (5)	€ 380,00
CONGUAGLIO A FAVOR DEL LOTTO 1	- € 26,67
TOTALE	€ 4.183,33

Pertanto questo giudice, attesa la composizione omogenea dei lotti, ritiene di procedere alla assegnazione dei lotti nel seguente modo:

all'attrice lotto n.1, alla convenuta Controparte_1 lotto n. 2 e alla convenuta Parte_2 [...] il lotto n.3.

In relazione alla regolamentazione delle spese del giudizio, deve osservarsi che poiché il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione alle rispettive quote, per gli atti rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre

vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio.⁶

Pertanto le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, non risultando che alcuna di esse abbia posto in essere comportamenti ostativi allo scioglimento della comunione. Le spese di ctu liquidate con decreto in corso di causa devono essere poste in via definitiva a carico delle parti in ragione di 1/3 ciascuna.

La presente sentenza è soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiaro lo scioglimento della comunione tra attrice e convenute sull'immobile con cantina sito a Palermo via Belgio n. 91 meglio indicato in citazione e nella relazione depositata in giudizio dall'Architetto *Per_2*, mediante attribuzione a favore di *Controparte_1* delle quote pari ai 2/3 dell'immobile di proprietà di *Parte_1* e di *Parte_2*; determina il conguaglio dovuto da *Controparte_1* a favore delle comproprietarie nella somma, per ciascuna, di euro 52.000;
- Dichiaro lo scioglimento della comunione sui beni mobili mediante attribuzione alla attrice del lotto 1) alla convenuta *Controparte_1* del lotto 2) e a *Parte_2* del lotto 3), come meglio indicato in parte motiva
- condanna *Parte_1* al pagamento a favore di *Controparte_1* della somma di euro 22.693 e a favore di *Parte_2* di quella di euro 3.550, oltre interessi come precisato in parte motiva;
- condanna *Parte_2* al pagamento a favore di *Controparte_1* della somma di euro 19.143 oltre interessi come precisato in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di ctu liquidate con decreto in corso di causa in via definitiva a carico delle parti in ragione di 1/3 ciascuna;

⁶ Cass.15926/19

- sentenza soggetta a trascrizione nei pubblici registri immobiliari

Milano, 12 maggio 2023

Il Giudice
Susanna Terni